

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2917/2530

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
อุบลราชธานี

	โจทก์
โจทก์ร่วม	โจทก์
นาย เยียรรยง ศ รี แสง	โจทก์
นาย เกื้อ โทนสิน หรือ โ ทน สิงห์	จำเลย

ป.อ. มาตรา 96, มาตรา 341

จำเลย ป. และ จ. ไปพูดกับโจทก์ร่วมให้หาคนงานไปทำงานต่างประเทศ โดยจำเลยพูดอวดอ้างว่า ป. เป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดบี.อาร์.บีชเน็ส จำเลยและ จ. เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ มีการแจ้งประเภทงานและเงินเดือน กับสวัสดิการที่จะได้รับ ตลอดจนกำหนดวันเดินทางซึ่งเป็นเท็จ ทั้งจำเลยกับพวกยังเป็นผู้พาคนงานไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลอีกด้วย โจทก์ร่วมหลงเชื่อตามที่จำเลยกับพวกกล่าวอ้าง ได้จัดหาคนงานและเก็บเงินส่งให้ ป. ดังนั้นการกระทำของจำเลยกับพวกเป็นการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงและบุคคลที่สาม เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 341

การที่โจทก์ร่วมจ่ายเงินให้คนงานแทนไปก่อน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2526 เพราะกลัวจะถูกคนงานดำเนินคดี ยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์ร่วมรู้ถึงการกระทำผิดของจำเลยกับพวกในวันดังกล่าว ต่อมาวันที่ 1 สิงหาคม 2526 จึงทราบเรื่องแน่ชัดว่าจำเลยกับพวกไม่ได้ดำเนินกิจการส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศและหลบหนี จึงได้ไปร้องทุกข์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2526 ยังไม่เกินสามเดือน คดีไม่ขาดอายุความ.

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยกับพวก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 83 ให้จำเลยคืนเงินแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ผู้เสียหายเข้ามาเป็นโจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยกระทำความผิดตั้งฟ้องจริง แต่คดีขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 ประกอบมาตรา 348 พิพากษาให้ยกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์ว่าคดีไม่ขาดอายุความ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดและคดีไม่ขาดอายุความพิพากษากลับจำเลยมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ให้จำคุก 1 ปี 6 เดือนให้จำเลยคืนหรือใช้เงินแก่ผู้เสียหาย

จำเลยฎีกาว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดและคดีขาดอายุความ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'จำเลยนำสืบต่อสู้เป็นทำนองว่าโจทก์ร่วมกับนายประยงค์ อินทร์มะโรง ร่วมกันจัดหาคนงานไปทำงานต่างประเทศโดยมีการเรียกเงินจากผู้ที่สมัครไป จำเลยและนายแสวง สุขันท์ ได้จ่ายเงินให้นายประยงค์ไปแต่ไม่ได้ไปทำงานตามคำหลอกลวง แต่ฝ่ายโจทก์มีตัวโจทก์ร่วมนายชาย ก้อนคำดี นายวิทยาวงษาเลิศ เบิกความสอดคล้องต้องกันว่า จำเลย นายประยงค์ และนายจันทร์ เป็นคนไปพูดให้โจทก์ร่วมหาคนงานไปทำงานต่างประเทศโดยจำเลยพูดอวดอ้างแก่บุคคลดังกล่าวว่า นายประยงค์เป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.อาร์.บิซเนส จำเลยและนายจันทร์เป็น

ผู้ช่วยผู้จัดการ มีการแจ้งประเภทงานและเงินเดือน กับสวัสดิการที่จะได้รับในการนี้ ตามเอกสารหมาย จ.4 และ จ.5 ซึ่งหวักระดาศก็ระบุชื่อที่อยู่ รวมทั้งหมายเลข โทรศัพท์ของห้างไว้ด้วย เพื่อเป็นเหตุจูงใจให้ผู้ที่จะไปทำงานหลงเชื่อ ทั้งยังได้ความ ตามที่โจทก์นำสืบว่า จำเลย นายประยงค์ นายจันทร์เป็นผู้พาคนงานไปตรวจโรคที่ โรงพยาบาลเช็นทรัล ซึ่งจำเลยก็เบิกความรับในข้อนี้ ยิ่งกว่านั้นหลักฐานการรับเงินที่ นายประยงค์เซ็นรับตามเอกสารหมาย จ.1 ก็มีลายมือชื่อจำเลยลงไว้ นอกจากนี้โจทก์ ยังมีโทรเลขเอกสารหมาย จ.3 ที่นายประยงค์โทรเลขมาถึงจำเลย ใจความว่าจะได้ เดินทางวันที่ 17 แ่น ให้จำเลยรีบโอนเงินไปเข้าบัญชีนางทรงศิลป์ หลอดเงิน ภริยา นายประยงค์ภายในวันที่ 8 นายสิน มาลัยพวง พยานจำเลยเองก็ว่าจำเลยเป็นคนไป ชวนคนไปทำงานต่างประเทศ และเป็นผู้แนะนำว่านายประยงค์เป็นเจ้าของบริษัทส่ง คนไปทำงาน ตามความเป็นมาดังกล่าว ล้วนแต่มีจำเลยเกี่ยวข้องผูกพันกับนาย ประยงค์มาตลอด ฟังได้ว่าจำเลยได้ร่วมในการหลอกลวงนี้ด้วย แม้โจทก์ร่วมจะมี ส่วนเกี่ยวข้องจัดการเกี่ยวกับการหาคนงานและเก็บเงินส่งให้นายประยงค์ ก็ไม่ ปรากฏว่าโจทก์ร่วมได้ส่วนแบ่งในการนี้โดยโจทก์ร่วมอ้างว่ารับดำเนินการเพื่อให้ ญาติของตนได้ไปทำงาน คือนายชาญนายวิทยา นายสิน การที่โจทก์ร่วมกระทำไปก็ โดยหลงเชื่อตามคำหลอกลวงของจำเลยกับพวกนั่นเอง ดังนี้ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า จำเลยกับพวกได้ร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้ มาซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงและบุคคลที่สาม การกระทำของจำเลยจึงเป็น ความผิดดังโจทก์ฟ้องปัญหาที่จะวินิจฉัยต่อไปมีว่า คดีโจทก์ขาดอายุความร้องทุกข์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 หรือไม่แม้จะได้ความว่าโจทก์ร่วมจ่ายเงินให้ คนงานเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2526 แทนไปก่อนเนื่องจากกลัวจะถูกคนงานดำเนิน คดี เพียงเท่านี้ยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์ร่วมรู้ถึงการกระทำผิดของจำเลยกับพวกตั้งแต่วัน นั้น เพราะไม่ปรากฏว่าในวันดังกล่าว โจทก์ร่วมรู้ว่าจำเลยและนายประยงค์มิได้ ดำเนินกิจการดังกล่าวอ้างและหลบหนีไปแล้วโจทก์ร่วมพึงจะทราบความจริงในเรื่อง

นี้แน่ชัดเมื่อออกติดตามไม่พบจำเลยและไปที่บ้านนายประยงค์พบว่าบ้านปิด คนข้างบ้านบอกว่านายประยงค์หนีไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2526 จึงได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยกับพวกตามเอกสารหมาย จ.6 และ จ.7 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2526 ยังไม่เกินสามเดือนคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุષปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ